



PUTUSAN

Nomor : 1541/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDEN SURYA MULYONO BIN PUJEH MULYONO**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tgl lahir : 30 tahun/14 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Bratang Perintis Raya No. 66 RT. 05
Rw.11 Kel. Ngagel Rejo Kec. Ngagel Rejo
Kec. Wonokromo Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (tamat)
Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak 15

Pebruari 2020 s/d sekarang;

Terdakwa selama dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara

Setelah membaca surat-surat berkenaan dengan berkas perkara.

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum.

Setelah memperhatikan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana surat Tuntutan tertanggal 8 September 2020 yang dalam amar tuntutananya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDED SURYA MULYONO BIN PUJEH MULYONO bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDED SURYA MULYONO BIN PUJEH MULYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah HP, 2 (dua) kotak kartu perdana Exis;
- 14 (empat belas) kartu perdana XL;
- 2 (dua) buah Hp untuk nomor perdana;
- 1 (satu) buah ATM BRI;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) rangkap bendel transaksi customer;
- 1 (Satu) lembar data akun email customer

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melawan hukum sebagaimana unsur Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi berpendapat bahwa Terdakwa hanyalah menggunakan jenis shabu untuk dikonsumsi, untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, demikian juga dengan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana surat dakwaan No. Reg.Perk : PDM - 119 /Eku.1/06/2020 tertanggal 11 Juni 2020 melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa DE DEN SURYA MULYONO BIN PUJEH MULYONO pada tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 12 Pebruari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2019 sampai dengan 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bratang Perintis Raya No. 66 RT. 05 Rw.11 Kel. Ngagel Rejo Kec. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula terdakwa bekerja di Gojek (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) dimana sebagai pengendara Gojek terdakwa terdaftar di Grup Jebles dan Grup open 24 Jam dan telah fakum lama, kemudian karena gojek sedang sepi kemudian terdakwa kembali membuka Hp Samsung A.20 yang didalamnya berisi WhatsApp (WA) Grup

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jebles dan Grup Open 24 Jam yang berisi , setelah melihat kedua grup yang ada didalam Handphone miliknya timbul niat terdakwa untuk melakukan manipulasi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan cara terdakwa mendatangi pemilik resto diantaranya Resto Pawon Calta, nasi goreng Weleh Weleh, Frozen Jamur dan Jus Iva kemudian menawarkan untuk melakukan pembelian fiktif dengan menawarkan keuntungan untuk 1 (Satu) pembelian didapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan terdakwa Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan pemilik resto sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan pemilik resto kemudian terdakwa masuk ke Grup Jebles yang beranggotakan 254 peserta yang juga melakukan order fiktif, setelah masuk kedalam grup jebles selanjutnya terdakwa menyiapkan 2 (dua) buah Handphone untuk digunakan sebagai Handphone Customer fiktif yakni 1 (Satu) buah Handphone bertuliskan Mawar terdiri dari 10 (sepuluh) akun customer gojek dan 1 (Satu) buah Handphone bertuliskan bunga yang terisi 15 (lima belas) akun customer gojek kemudian terdakwa juga membuat aplikasi untuk resto yang telah diajak kerjasama yakni Handphone merk Oppo digunakan untuk Aplikasi Resto Pawon Calta, Jus Iva dan Frozen Jamur, setelah Handphone untuk aplikasi customer fiktif dan Resto siap kemudian terdakwa menuliskan ON didalam grup Jebles dan Grup 24 Jam, setelah terdakwa menuliskan ON didalam grup kemudian anggota didalam grup bersiap untuk menerima orderan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa;

kemudian terdakwa mulai melakukan pembelian dengan menggunakan Handphone customer dari Handphone bertuliskan Mawar dan Bunga milik terdakwa yang seolah-olah customer itu nyata, kemudian teman-teman terdakwa yang merupakan pengendara gojek yang telah mengetahui orderan fiktif tersebut menerima orderan terdakwa, setelah mendapatkan pengendara gojek/driver kemudian terdakwa mengirimkan Kode PIN dengan harga dari makanan yang dipesan oleh terdakwa ke pengendara gojek/driver, kemudian pengendara gojek/driver membuat foto orderan dengan maksud seolah-olah telah terjadi orderan, setelah orderan seolah-olah dilaksanakan oleh Resto kemudian terdakwa berhasil mendapatkan orderan mencapai 25 slot untuk 1 (satu) buah Handphone dengan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per slot, sehingga ketika 2 (dua) Handphone terdakwa jalankan memberikan keuntungan bagi terdakwa sekitar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan terdakwa menjalankan perbuatannya sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yakni hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu;

kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 saksi Mohammad Rizal Izzati yang merupakan perwakilan Gojek cabang jawa timur mendapatkan informasi dari petugas dari Polrestabes Surabaya tentang adanya manipulasi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan oleh terdakwa dan telah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari hasil penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan data dengan melihat data nomor booking di Handphone Pengendara/driver dan customer serta nama Aplikasi Resto diketahui merchant/resto sebanyak 8 (delapan) akun dan terdapat 4835 akun customer yang digunakan oleh terdakwa, dimana 8 (delapan) akun merchant/resto adalah:

- LoO We;
- Juice Ifa, Dharmawangsa Barat;
- Frozen Njamoer, Gubeng Airlangga;
- Sego Njamoer, Gubeng Airlangga;
- Pawon Chalta, Masjid Ibrohim;
- Durian's Carlen, Simokerto;
- Nasi goreng Weleh Weleh, Gubeng;
- Sego Sambal Angak Ho, Gubeng Airlangga;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan melakukan orderan fiktif pada aplikasi Gojek mengakibatkan Gojek (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) mengalami kerugian sebesar Rp.93.720.400,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari penggunaan voucher sebesar Rp.82.202.400 (delapan puluh dua juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah) dan diskon gopay sebesar Rp.11.518.000,- (sebelas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) ;-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut.

1. Saksi I MOHAMMAD RIZAL IZZATI

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan di Gojek (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) yang ditempatkan di wilayah/area jawa timur dengan kantor di Jalan Ngagel No. 75 Ngagel Kota Surabaya dengan jabatan sebagai Investigator wilayah jawa timur, bali dan Nusa Tenggara
- Bahwa benar saksi sebagai Investigator memiliki tugas dan tanggungjawab adalah melakukan analisa dan investigasi terhadap adanya temuan atau laporan dugaan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh internal dan eksternal Gojek;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula saksi mengetahui apabila telah terjadi manipulasi yang dilakukan oleh terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Bratang Perintis Raya No. 66 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi sebagai Investigator Gojek melakukan pemeriksaan terhadap data dengan melihat data nomor booking di Handphone driver dan customer serta nama aplikasi Resto yang dimiliki oleh Penyidik;
- Bahwa benar terdakwa yang sebelumnya merupakan driver gojek menggunakan 8 merchant/resto yang terdaftar di Gojek diantaranya LoO We; Juice Ifa, Dharmawangsa Barat; Frozen Njamoer, Gubeng Airlangga; Sego Njamoer, Gubeng Airlangga; Pawon Chalta, Masjid Ibrohim; Durian's Carlen, Simokerto; Nasi goreng Weleh Weleh, Gubeng; Sego Sambal Angak Ho, Gubeng Airlangga;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan manipulasi data gojek dengan cara terdakwa membuat akun-akun customer Gojek fiktif kemudian melakukan order Gofood menggunakan voucher diskon ke akun merchant yang dimiliki, padahal kenyataannya tidak ada transaksi atau pembelian makanan oleh customer;
- Bahwa benar untuk melakukan pesanan atau menerima order fiktif tersebut terdakwa menggunakan Handphone yang akun merchantnya telah didaftarkan kemudian menerima order Gofood dari akun-akun customer fiktif yang dibuat oleh pelaku;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi menggunakan voucher diskon customer sehingga dari potongan diskon ke customer, maka customer tidak perlu membayarkan harga pesanan secara penuh, kemudian hasil pembelian tersebut akan masuk ke saldo merchant yang kemudian merchant dapat melakukan penarikan uang hasil transaksi ke rekening yang telah didaftarkan sebelumnya;
- Bahwa benar adapun bukti yang saksi miliki dengan adanya perbuatan terdakwa yaitu adanya data merchant, data transaksi fiktif merchant dan customer serta daftar nomor handphone yang digunakan untuk customer gojek fiktif;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan data yang saksi lakukan pada dokumen Gojek diketahui Gojek mengalami kerugian sebesar Rp. 93.720.400,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari penggunaan voucher serta diskon gopay;
- Bahwa benar kejadian seperti yang dilakukan oleh terdakwa bukan yang pertama kali dialami Gojek karena sebelumnya sudah pernah ada kejadian yang sama;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenali 1 (satu) rangkap bendel transaksi customer;1 (Satu) lembar data akun email customer yang ditunjukkan di Persidangan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi II ERIK RIANG KUSUMA yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan petugas dari Polrestabes yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama dengan tim diantaranya saksi Heru Prasetyo melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar jam 16:30 Wib di dalam rumah terdakwa di Jalan Bratang perintis Raya No. 66 Surabaya;
- Bahwa benar bermula saksi dan saksi Heru Prasetyo mendapatkan informasi masyarakat apabila di rumah yang berada Jalan Bratang perintis Raya No. 66 Surabaya ada orang yang melakukan order fiktif gojek dan menggunakan psikotropika, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi dan saksi Heru Prasetyo mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan 4 (empat) buah HP, 2 (dua) kotak kartu perdana Exis; 14 (empat belas) kartu perdana XL; 2 (dua) buah Hp untuk nomor perdana;
- Bahwa benar ketika saksi dan saksi Heru Prasetyo menanyakan kegiatan terdakwa dengan 4 (empat) buah HP, 2 (dua) kotak kartu perdana Exis; 14 (empat belas) kartu perdana XL; 2 (dua) buah Hp untuk nomor perdana diketahui terdakwa telah melakukan order fiktif Gojek yang menghasilkan uang sekitar Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar dari instrogasi terhadap terdakwa diketahui cara terdakwa melakukan order fiktif dengan cara terdakwa masuk ke grup WA dengan nama grup Njebles dan Open 24 jam, setelah itu terdakwa menggunakan 2 (dua) hp khusus customer yang bertuliskan mawar menggunakan 10 akun sedangkan Hp yang bertuliskan bunga menggunakan 15 akun kemudian terdakwa juga menggunakan Hp yang ada naa Resto diantaranya Resto pawon calta, nasi goreng weleh-weleh, frozen jamur;
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatannya terdakwa mengirimkan WA ke grup njebles dan grup open 24 jam dengan kata-kata kode "on" dan setelah itu semua di grup driver stanby seolah-olah order yang dilakukan oleh terdakwa asli padahal kenyatannya fiktif;
- Bahwa benar setelah order fiktif selesai dilakukan keesokan harinya terdakwa mendatangi resto dengan mendapatkan keuntungan dari resto sekitar Rp. 5.000,- per order fiktif sehingga berdasarkan keterangan terdakwa didapatkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sekitar sebesar Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari;

- Bahwa benar saksi mengenali 4 (empat) buah HP, 2 (dua) kotak kartu perdana Exis; 14 (empat belas) kartu perdana XL; 2 (dua) buah Hp untuk nomor perdana; 1 (satu) buah ATM BRI; 1 (satu) rangkap bendel transaksi customer; 1 (Satu) lembar data akun email customer yang ditunjukkan di Persidangan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Ahli AGUS ULUM MILYO, S.KOM.MT yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli merupakan Kepala Seksi Aplikasi di Bidang Layanan Egoovermen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
- Bahwa benar setelah ahli mengetahui kasus posisi yang dilakukan oleh terdakwa maka ahli berpendapat tindakan terdakwa merupakan tindakan yang melanggar ketentuan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE karena telah melakukan manipulasi, data orderan melalui penciptaan customer fiktif dan orderan fiktif yang seolah-olah merupakan orderan yang sebenarnya, padahal hanya suatu rekayasa yang bertujuan untuk mendapatkan atau mengambil keuntungan dari orderan fiktif yang diciptakannya;
- Bahwa benar ahli menjelaskan:
- Memanipulasi adalah mengatur dengan cara yang pandai sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki atau berlaku curang;
- Penciptaan adalah membuat atau mengadakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada;
- Perubahan adalah peralihan atau pertukaran;
- Penghilangan adalah penghapusan, peniadaan;
- Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI) surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, symbol atau perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada tulisan, suara, gambar peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

- Bahwa benar ahli menjelaskan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur memanipulasi yaitu mengatur dengan cara yang pandai sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki atau berlaku curang sehingga informasi elektronik dalam melakukan transaksi berupa orderan fiktif akan menerima orderan tersebut seolah-olah data otentik berasal pemilik akun customer yang sebenarnya

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa DEDEN SURYA MULYONO BIN PUJEH MULYONO di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 16:30 Wib di dalam rumah terdakwa di Jalan Bratang Perintis Raya No. 66 Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polrestabes karena melakukan order fiktif Gofood;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 12 Februari 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bratang Perintis Raya No. 66 RT. 05 Rw.11 Kel. Ngagel Rejo Kec. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya, terdakwa telah melakukan order fiktif dengan memanipulasi aplikasi Gojek
- Bahwa benar bermula terdakwa bekerja di Gojek (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) dimana sebagai pengemudi Gojek terdakwa terdaftar di Grup Jebles dan Grup open 24 Jam dan telah lama, kemudian karena gojek sedang sepi kemudian terdakwa kembali membuka Hp Samsung A.20 yang didalamnya berisi WhatsApp (WA) Grup Jebles dan Grup Open 24 Jam;
- Bahwa benar setelah melihat kedua grup yang ada didalam Handphone miliknya timbul niat terdakwa untuk melakukan manipulasi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan cara terdakwa mendatangi pemilik resto diantaranya Resto Pawon Calt, nasi goreng Weleh Weleh, Frozen Jamur dan Juz Iva kemudian menawarkan untuk melakukan pembelian fiktif dengan menawarkan keuntungan untuk 1 (Satu) pembelian didapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan terdakwa Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan pemilik resto sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan pemilik resto kemudian terdakwa masuk ke Grup Jebles yang beranggotakan 254 peserta yang juga melakukan order fiktif, setelah masuk kedalam grup jebles selanjutnya terdakwa menyiapkan 2 (dua) buah Handphone untuk digunakan sebagai Handphone Customer fiktif yakni 1 (Satu) buah Handphone bertuliskan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawar terdiri dari 10 (sepuluh) akun customer gojek dan 1 (Satu) buah Handphone bertuliskan bunga yang terisi 15 (lima belas) akun customer gojek ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa juga membuat aplikasi untuk resto yang telah diajak kerjasama yakni Handphone merk Oppo digunakan untuk Aplikasi Resto Pawon Calta, Jus Iva dan Frozen Jamur, setelah Handphone untuk aplikasi customer fiktif dan Resto siap kemudian terdakwa menuliskan ON didalam grup Jebles dan Grup 24 Jam, setelah terdakwa menuliskan ON didalam grup kemudian anggota didalam grup bersiap untuk menerima orderan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mulai melakukan pembelian dengan menggunakan Handphone customer dari Handphone bertuliskan Mawar dan Bunga milik terdakwa yang seolah-olah customer itu nyata, kemudian teman-teman terdakwa yang merupakan pengendara gojek yang telah mengetahui orderan fiktif tersebut menerima orderan terdakwa, setelah mendapatkan pengendara gojek/driver kemudian terdakwa mengirimkan Kode PIN dengan harga dari makanan yang dipesan oleh terdakwa ke pengendara gojek/driver;
- Bahwa benar kemudian pengendara gojek/driver membuat foto orderan dengan maksud seolah-olah telah terjadi orderan, setelah orderan seolah-olah dilaksanakan oleh Resto kemudian terdakwa berhasil mendapatkan orderan mencapai 25 slot untuk 1 (satu) buah Handphone dengan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per slot;
- Bahwa benar ketika 2 (dua) Handphone terdakwa jalankan memberikan keuntungan bagi terdakwa sekitar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan terdakwa menjalankan perbuatannya sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yakni hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa benar 8 (delapan) akun merchant/resto yang digunakan oleh terdakwa diantaranya adalah LoO We; Juice Ifa, Dharmawangsa Barat; Frozen Njamoer, Gubeng Airlangga; Sego Njamoer, Gubeng Airlangga; Pawon Chalta, Masjid Ibrohim; Durian's Carlen, Simokerto; Nasi goreng Weleh Weleh, Gubeng; Sego Sambal Angak Ho, Gubeng Airlangga;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 5.000.000,- selama melakukan order fiktif Gojek ; -
- Bahwa benar terdakwa mengenali 4 (empat) buah HP, 2 (dua) kotak kartu perdana Exis; 14 (empat belas) kartu perdana XL; 2 (dua) buah Hp untuk nomor perdana; 1 (satu) buah ATM BRI; 1 (satu) rangkap bendel transaksi customer; 1 (Satu) lembar data akun email customer yang ditunjukkan di Persidangan
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) buah HP, 2 (dua) kotak kartu perdana Exis;
2. 14 (empat belas) kartu perdana XL;
3. 2 (dua) buah Hp untuk nomor perdana;
4. 1 (satu) buah ATM BRI;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. 1 (satu) rangkap bendel transaksi customer;
6. 1 (Satu) lembar data akun email customer

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Menimbang, bahwa disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis akan langsung memilih salah satu pasal dalam dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Pasal 1 angka 20 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan yang dimaksud Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa DEDEN SURYA MULYONO BIN PUJEH MULYONO yang identitasnya telah sesuai dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum.

Dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, Bahwa Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik";

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Ahli menjelaskan tentang:

Memanipulasi adalah mengatur dengan cara yang pandai sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki atau berlaku curang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penciptaan adalah membuat atau mengadakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada;

Perubahan adalah peralihan atau pertukaran;

Penghilangan adalah penghapusan, peniadaan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui pada tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 12 Pebruari 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bratang Perintis Raya No. 66 RT. 05 Rw.11 Kel. Ngagel Rejo Kec. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya, terdakwa telah melakukan order fiktif dengan memanipulasi aplikasi Gojek, bermula terdakwa bekerja di Gojek (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) dimana sebagai pengendara Gojek terdakwa terdaftar di Grup Jebles dan Grup open 24 Jam dan telah fakum lama, kemudian karena gojek sedang sepi kemudian terdakwa kembali membuka Hp Samsung A.20 yang didalamnya berisi WhatsApp (WA) Grup Jebles dan Grup Open 24 Jam, setelah melihat kedua grup yang ada didalam Handphone miliknya timbul niat terdakwa untuk melakukan manipulasi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan cara terdakwa mendatangi pemilik resto diantaranya Resto Pawon Calta, nasi goreng Weleh Weleh, Frozen Jamur dan Juz Iva kemudian menawarkan untuk melakukan pembelian fiktif dengan menawarkan keuntungan untuk 1 (Satu) pembelian didapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan terdakwa Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan pemilik resto sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan pemilik resto kemudian terdakwa masuk ke Grup Jebles yang beranggotakan 254 peserta yang juga melakukan order fiktif, setelah masuk kedalam grup jebles selanjutnya terdakwa menyiapkan 2 (dua) buah Handphone untuk digunakan sebagai Handphone Customer fiktif yakni 1 (Satu) buah Handphone bertuliskan Mawar terdiri dari 10 (sepuluh) akun customer gojek dan 1 (Satu) buah Handphone bertuliskan bunga yang terisi 15 (lima belas) akun customer gojek kemudian terdakwa juga membuat aplikasi untuk resto yang telah diajak kerjasama yakni Handphone merk Oppo digunakan untuk Aplikasi Resto Pawon Calta, Jus Iva dan Frozen Jamur, setelah Handphone untuk aplikasi customer fiktif dan Resto siap kemudian terdakwa menuliskan ON didalam grup Jebles dan Grup 24 Jam, setelah terdakwa menuliskan ON didalam grup kemudian anggota didalam grup bersiap untuk menerima orderan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa kemudian terdakwa mulai melakukan pembelian dengan menggunakan Handphone customer dari Handphone bertuliskan Mawar dan Bunga milik terdakwa yang seolah-olah customer itu nyata, kemudian teman-teman terdakwa yang merupakan pengendara gojek yang telah mengetahui orderan fiktif tersebut menerima orderan terdakwa, setelah mendapatkan pengendara gojek/driver kemudian terdakwa mengirimkan Kode PIN dengan harga dari makanan yang dipesan oleh terdakwa ke pengendara gojek/driver kemudian pengendara

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gojek/driver membuat foto orderan dengan maksud seolah-olah telah terjadi orderan, setelah orderan seolah-olah dilaksanakan oleh Resto kemudian terdakwa berhasil mendapatkan orderan mencapai 25 slot untuk 1 (satu) buah Handphone dengan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per slot ketika 2 (dua) Handphone terdakwa jalankan memberikan keuntungan bagi terdakwa sekitar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan terdakwa menjalankan perbuatannya sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yakni hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu dan 8 (delapan) akun merchant/resto yang digunakan oleh terdakwa diantaranya adalah LoO We; Juice Ifa, Dharmawangsa Barat; Frozen Njamoer, Gubeng Airlangga; Sego Njamoer, Gubeng Airlangga; Pawon Chalta, Masjid Ibrohim; Durian's Carlen, Simokerto; Nasi goreng Weleh Weleh, Gubeng; Sego Sambal Angak Ho, Gubeng Airlangga dan akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 93.720.400,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari penggunaan voucher sebesar Rp. 82.202.400 (delapan puluh dua juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah) dan diskon gopay sebesar Rp. 11.518.000,- (sebelas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah; dengan demikian unsur ini terpenuhi

Dengan demikian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum, karena dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun kata – kata melawan hukum itu sendiri dalam perumusan pasal – pasal tindak pidana seringkali tidak dicantumkan, oleh karena sifat melawan hukum tersebut sudah melekat dalam suatu tindak pidana, maka sifat melawan hukum dalam tindak pidana seringkali tidak dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas mencantumkan kata melawan hukum sehingga melawan hukum dalam hal ini bukan lagi merupakan sifat akan tetapi sudah merupakan unsur yang harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbuktinya semua unsur dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang – undang nomor 35 tahun 2009 apabila terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh terdakwa, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara dan penangkapan serta penahanan yang telah dijalannya tersebut adalah penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dengan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah HP, 2 (dua) kotak kartu perdana Exis;
 - 14 (empat belas) kartu perdana XL;
 - 2 (dua) buah Hp untuk nomor perdana;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 1 (satu) rangkap bendel transaksi customer;
 - 1 (Satu) lembar data akun email customer

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut Digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya tahanan yang telah dijalan terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan melebihi tahanan yang telah dijalan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan terdakwa haruslah tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Gojek (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa).

Kedadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DEDED SURYA MULYONO BIN PUJEH MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah HP, 2 (dua) kotak kartu perdana Exis;
 - 14 (empat belas) kartu perdana XL;
 - 2 (dua) buah Hp untuk nomor perdana;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) rangkap bendel transaksi customer;
 - 1 (Satu) lembar data akun email customerTERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000.00,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: **SELASA**, tanggal **22 SEPTEMBER 2020** oleh kami : **I MADE SUBAGIA A, SH.,MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **OJO SUMARNA, SH.,MH**, dan **JAN MANOPPO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim anggota, dibantu **TAKIYAT, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri **SUWARTI, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ojo Sumarna, SH.,MH.,

I Made Subagia A, SH.,MHum.,

Jan Manoppo, SH.,

Panitera Pengganti

Takiyat, SH.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1541/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)